



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 20 rabia I 1430 – 17 mars 2009

152^{ème} année

N° 22

Sommaire

Lois

Loi n° 2009-15 du 16 mars 2009 , portant création de l'institut national des grandes cultures	780
Loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 , modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.....	781
Loi n° 2009-17 du 16 mars 2009 , relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement.....	785

Conseil Constitutionnel

Avis n° 65-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant création de l'institut national des grandes cultures	787
Avis n° 09 -2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code des sociétés commerciales	789
Avis n° 10-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif au régime de repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement.....	790

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur général.....	791
Nomination du secrétaire général de l'école nationale d'administration	791

Ministère des Affaires Etrangères

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public.....	791
Maintien en activité dans le secteur public	791

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Nomination d'un médecin inspecteur général du travail	791
Octroi de congés pour la création d'entreprises	791

Ministère de la Santé Publique

Prorogation du mandat d'un directeur d'établissement d'enseignement supérieur.....	791
Nomination d'un directeur d'établissement d'enseignement supérieur	791
Nomination d'un chef de service hospitalier	791
Maintien en activité dans le secteur public	791

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2009-680 du 11 mars 2009 , portant ratification de la convention de garantie conclue, le 14 novembre 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative aux conventions de mandat et d'istisnaâ conclues, le 14 novembre 2008, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour la contribution au financement du projet des deux turbines à gaz à Fériana et à Thyna.....	792
--	-----

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.....	792
Arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, fixant les conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière et les frais susceptibles d'être alloués aux experts.....	793

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Octroi d'un congé pour la création d'une entreprise.....	795
--	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur d'établissement d'enseignement supérieur	795
Nomination d'un directeur des études	795
Maintien en activité dans le secteur public	795
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 10 mars 2009, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de biologie appliquée de Médenine en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie	795

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Octroi de congés pour la création d'entreprises	801
---	-----

Ministère de l'Education et de la Formation

Octroi de congés pour la création d'entreprises	801
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 10 mars 2009, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle	801

Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Maintien en activité dans le secteur public	807
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 10 mars 2009, fixant les conditions de la formation et du recyclage pour la plongée à titre amateur	807
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques des 7 et 10 mars 2009, portant création de périmètres d'intervention foncière agricole à certaines délégations aux gouvernorats de Zaghouan, Nabeul, Béja, Jendouba, Kairouan, Siliana, Sousse et Sfax et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ces périmètres	810

Loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et l'autonomie financière dénommé l'« institut national des grandes cultures ».

L'institut est régi dans ses relations avec les tiers par la législation commerciale à l'exception des dispositions contraires à la présente loi.

L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 2 - L'institut national des grandes cultures a pour mission de veiller au développement du rendement des grandes cultures quant à la production et la qualité ainsi qu'à l'adaptation avec les besoins de la transformation.

A cet effet, il est notamment chargé de :

- élaborer les études sur le secteur des grandes cultures en vue d'accroître la production, développer la productivité et améliorer les revenus et sur la conjoncture du marché international des produits de grandes cultures ;

- assurer l'encadrement technique au niveau des exploitations de grandes cultures selon leurs modes d'exploitation et spécificités à travers le suivi technique minutieux de tous les stades de production afin d'identifier les problèmes qui se posent et suggérer les solutions appropriées à chaque situation et assurer leur exécution ;

- établir et mettre périodiquement à jour des paquets technologiques économiquement rentables concernant notamment la mécanisation agricole, la préparation de la terre, la fertilisation et le traitement selon la taille des exploitations et des régions ;

- instaurer les techniques les plus efficaces et les modes de cultures adaptés à la céréaliculture irriguée selon les sources hydrauliques, les systèmes d'irrigation, la nature du sol, les conditions climatiques des régions, la pente et la taille des exploitations ;

- réaliser des expériences au niveau des champs concernant les différentes cultures rentrant dans l'assolement des grandes cultures ;

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mars 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 12 mars 2009.

- faire connaître les moyens les plus convenables pour la lutte contre la propagation des maladies parasitaires des céréales ;

- veiller au développement de la production et l'utilisation des semences améliorées ;

- assurer l'encadrement continu des techniciens et des exploitants à travers la réalisation de programmes de formation technique à leur faveur ;

- participer à la réalisation d'expériences concernant l'enregistrement des variétés de céréales et les différents pesticides concernant la production et le stockage des céréales ;

- publier, vulgariser les résultats de recherches concernant les nouvelles variétés de grandes cultures à rendement élevé, de qualité supérieure, de résistance aux maladies parasitaires et virales, et qui ont fait preuve d'adaptabilité sur le plan local et les valoriser à travers des conventions qu'il conclue à cet effet ;

- établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes intervenant dans le domaine des grandes cultures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Et d'une manière générale, l'institut assure toutes les missions pertinentes qui lui sont confiées par l'Etat.

Art. 3 - Les ressources de l'institut national des grandes cultures sont constituées de ce qui suit :

- le produit de la taxe de statistique sur les céréales instituée par l'article 7 du décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 ratifié par la loi n° 70-47 du 20 novembre 1970 ;

- les revenus provenant de l'exercice de ses activités ordinaires et de la gestion de son patrimoine ;

- les dons et legs qui lui sont accordés par toute personne physique ou morale, tunisienne ou étrangère ;

- les emprunts ;

- toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées conformément à la législation en vigueur.

Art. 4 - L'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'institut national des grandes cultures sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 5 - L'institut national des grandes cultures est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 6 - Le personnel de l'institut national des grandes cultures est régi par le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 7 - Sont intégrés à l'institut national des grandes cultures, les agents relevant du centre technique des céréales.

Les biens dudit centre sont transférés à l'institut qui exécutera ses engagements.

Les modalités de transfert des biens sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des domaines de l'Etat.

Art. 8 - En cas de dissolution de l'institut national des grandes cultures, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera ses engagements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier :

Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3, de l'alinéa 2 de l'article 15, de l'alinéa 2 de l'article 118, de l'article 121, de l'alinéa 1^{er} de l'article 131, des articles 200 et 214, des alinéas 3 et 4 de l'article 220, de l'alinéa 1^{er} de l'article 251, des articles 252 et 254, du n° 2 de l'alinéa 1^{er} de l'article 277, de l'alinéa 1^{er} de l'article 284 et des alinéas de 3 à 9 de l'article 314 du code des sociétés commerciales sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 3 (alinéa 3 nouveau) :

Aucune preuve n'est admise entre associés contre les statuts. Toutefois, les pactes conclus entre associés en raison de la société sont valables et obligent leurs parties lorsqu'ils se limitent à régir des droits qui sont propres à ceux-ci et qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions des statuts.

Article 15 (alinéa 2 nouveau) :

La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce, dans un délai d'un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal ou de la délibération de l'assemblée générale constitutive de la société.

Article 118 (alinéa 2 nouveau) :

Les associés représentant le dixième du capital social peuvent, en se groupant, intenter l'action sociale contre le ou les gérants responsables du préjudice.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mars 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 12 mars 2009.

Article 121 (nouveau) :

Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l'un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le ou les gérants ou tout dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l'exercice d'une activité commerciale pour une période fixée dans le jugement.

Le gérant de droit ou de fait n'est exonéré de la responsabilité que s'il apporte la preuve qu'il a apporté à la gestion de la société toute l'activité et la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite.

Article 131 (alinéa 1^{er} nouveau) :

Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins du capital social réunis en assemblée générale extraordinaire.

Article 200 (nouveau) :

I. Evitement des conflits d'intérêts

Les dirigeants de la société anonyme doivent veiller à éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la société et à ce que les termes des opérations qu'ils concluent avec la société qu'ils dirigent soient équitables. Ils doivent déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect qu'ils ont dans les contrats ou opérations conclues avec la société ou demander de le mentionner dans les procès verbaux du conseil d'administration.

II- Des opérations soumises à autorisation, à approbation et à audit

1. Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre la société, d'une part, et le président de son conseil d'administration, son administrateur délégué, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux adjoints, l'un de ses administrateurs, l'un des actionnaires personnes physiques y détenant directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieurs à dix pour cent, ou la société la contrôlant au sens de l'article 461 du présent code, d'autre part, est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Les dispositions du précédent sous-paragraphe s'appliquent également aux conventions dans lesquelles les personnes visées ci-dessus sont indirectement intéressées.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions conclues entre la société et une autre société lorsque le président directeur général, le directeur général, l'administrateur délégué, l'un des directeurs généraux adjoints ou l'un des administrateurs est associé tenu solidairement des dettes de cette société, gérant, directeur général, administrateur ou, d'une façon générale, dirigeant de cette société.

L'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

2. Sont soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, à l'approbation de l'assemblée générale et à l'audit du commissaire aux comptes, les opérations suivantes :

- la cession des fonds de commerce ou d'un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à moins qu'elles ne constituent l'activité principale exercée par la société ;

- l'emprunt important conclu au profit de la société dont les statuts fixent le minimum ;

- la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient ;

- La garantie des dettes d'autrui, à moins que les statuts ne prévoient une dispense de l'autorisation, de l'approbation et de l'audit dans la limite d'un seuil déterminé. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux établissements de crédit et d'assurance.

3. Chacune des personnes indiquées à l'alinéa 1 ci-dessus doit informer le président-directeur général, le directeur général ou l'administrateur délégué de toute convention soumise aux dispositions du même alinéa, dès qu'il en prend connaissance.

Le président-directeur général, le directeur général ou l'administrateur délégué doit informer le ou les commissaires aux comptes de toute convention autorisée et la soumettre à l'approbation de l'assemblée générale.

Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial sur ces opérations, au vu duquel l'assemblée générale délibère.

L'intéressé qui a participé à l'opération ou qui y a un intérêt indirect ne peut prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

4. Les conventions approuvées par l'assemblée générale, ainsi que celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées pour dol. Les conséquences préjudiciables à la société de ces conventions sont mises à la charge de l'intéressé lorsqu'elles ne sont pas autorisées par le conseil d'administration et désapprouvées par l'assemblée générale. Pour les opérations autorisées par le conseil d'administration et désapprouvées par l'assemblée générale, la responsabilité est mise à la charge de l'intéressé et des administrateurs, à moins qu'ils n'établissent qu'ils n'en sont pas responsables.

5. Les obligations et engagements pris par la société elle-même ou par une société qu'elle contrôle au sens de l'article 461 du présent code, au profit de son président-directeur général, directeur général, administrateur délégué, l'un de ses directeurs généraux adjoints, ou de l'un de ses administrateurs, concernant les éléments de leur rémunération, les indemnités ou avantages qui leurs sont attribués ou qui leurs sont dus ou auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la cessation ou de la modification de leurs fonctions ou suite à la cessation ou la modification de leurs fonctions, sont soumis aux dispositions des sous-paragraphe 1 et 3 ci-dessus. En outre de la responsabilité de l'intéressé ou du conseil d'administration le cas échéant, les conventions conclues en violation aux dispositions ci-dessus peuvent, le cas échéant, être annulées lorsqu'elles causent un préjudice à la société.

III- Des opérations interdites

A l'exception des personnes morales membres du conseil d'administration, il est interdit au président-directeur général, au directeur général, à l'administrateur délégué, aux directeurs généraux adjoints et aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux conjoint, ascendants, descendants et toute personne interposée au profit de l'un d'eux, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d'en recevoir des subventions, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de nullité du contrat.

L'interdiction prévue à l'alinéa précédent s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration.

A peine de nullité du contrat, il est interdit à tout actionnaire, à son conjoint, ses ascendants ou descendants ou toute personne interposée pour le compte de l'un d'eux, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d'en recevoir des subventions afin de l'utiliser pour la souscription dans les actions de la société.

IV. Des opérations libres

Les dispositions du paragraphe II ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales. Les dispositions du paragraphe III ne s'appliquent pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales par les établissements de crédit.

Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, au directeur général, ou à l'administrateur délégué. Une liste détaillée de ces conventions est communiquée aux membres du conseil d'administration et au ou aux commissaires aux comptes. Ces opérations sont auditées selon les normes d'audit d'usage.

Article 214 (nouveau) :

Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l'un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président-directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil d'administration ou tout autre dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l'exercice de l'activité commerciale pour une période fixée dans le jugement.

Les personnes indiquées ci-dessus ne sont exonérées de la responsabilité que si elles établissent qu'elles ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite.

Article 220 (alinéas 3 et 4 nouveaux) :

l'assemblée générale peut, à tout moment, transiger ou renoncer à l'exercice de l'action, à condition qu'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne ou trois pour cent du capital de la société anonyme faisant appel public à l'épargne, et n'ayant pas la qualité de membre ou de membres du conseil d'administration, ne s'y opposent pas. La décision d'exercer l'action ou de transiger entraînera la révocation des membres du conseil d'administration concernés.

Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital s'il s'agit d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne ou trois pour cent du capital s'il s'agit d'une société anonyme faisant appel public à l'épargne ou dont la participation au capital est au moins égale à un million de dinars et n'ayant pas la qualité de membre ou de membres du conseil d'administration peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration pour faute commise dans l'accomplissement de leurs fonctions. L'assemblée générale ne peut décider le désistement à l'exercice de l'action. Toute clause contraire des statuts est réputée nulle.

Article 251 (alinéa 1^{er} nouveau) :

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article 200 du présent code et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

Article 252 (nouveau) :

Les dispositions de l'article 200 du présent code sont applicables aux opérations conclues par la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance.

Article 254 (nouveau) :

Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l'un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président ou les membres du directoire, le directeur général unique ou tout autre dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l'exercice de l'activité commerciale pour une période fixée dans le jugement.

Les personnes ci-dessus indiquées ne sont exonérées de la responsabilité que si elles apportent la preuve qu'elles ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite.

Article 277 (n° 2 nouveau de l'alinéa 1^{er}) :

2- Un mandataire nommé par le tribunal sur demande de tout intéressé en cas d'urgence ou à la demande d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme lorsqu'elle ne fait pas appel public à l'épargne ou trois pour cent lorsqu'elle fait appel public à l'épargne.

Article 284 (alinéa 1^{er} nouveau) :

Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme lorsqu'elle ne fait pas appel public à l'épargne ou trois pour cent lorsqu'elle fait appel public à l'épargne, ou détenant une participation au capital au moins égale à un million de dinars, a le droit d'obtenir, à tout moment, des copies des documents sociaux visés à l'article 201 du présent code, des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux trois derniers exercices, ainsi que des copies des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Les actionnaires détenant réunis cette fraction du capital ont le droit de se faire communiquer les documents cités et de se faire représenter par un mandataire pour exercer ce droit en leur nom.

Article 314 (alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 nouveaux) :

Tout titulaire de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur doit, sous peine de forclusion, intenter, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2010, une action devant le tribunal de première instance du siège social pour demander la détermination de la valeur de ces parts.

Le tribunal statue par jugement susceptible d'appel, sur la base de l'avis de deux experts désignés à cet effet. La décision de la juridiction d'appel n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

Les honoraires de l'expert sont mis à la charge de la société.

Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une copie du jugement.

L'assemblée générale extraordinaire décide, au vu du jugement statuant sur l'évaluation ainsi que du rapport du commissaire aux comptes, le rachat des parts bénéficiaires ou parts de fondateur. Elle peut également décider, dans un délai de six mois à compter de la date de la signification à la société du jugement, leur conversion en actions si les réserves disponibles sont au moins égales à la valeur des actions qui seront émises. La décision de l'assemblée générale s'impose à tous les titulaires de parts de fondateur ou parts bénéficiaires.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide le rachat des parts, le paiement de leur valeur à leur ayant droit doit s'effectuer dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la date de la décision. Si elle décide leur conversion en actions, la conversion doit se réaliser immédiatement.

Au cas où l'assemblée générale ne prend pas de décision dans le délai ci-dessus indiqué, la condamnation de la société au paiement de la valeur fixée par le tribunal peut être demandée en justice.

Art. 2 - Sont ajoutés un alinéa 4, à insérer immédiatement après l'alinéa 3 (nouveau) de l'article 3, des alinéas 6, 7 et 8 à l'article 11, un article 11 bis, un huitième tiret à l'alinéa 1^{er} de l'article 16, deux alinéas 3 et 4 à l'article 117, deux alinéas 2 et 3, à insérer immédiatement après l'alinéa 1^{er} (nouveau) de l'article 131, des alinéas 5, 6 et 7 à l'article 220, un alinéa 2 à l'article 222, un alinéa 3 à l'article 284, un article 284 bis, un alinéa 3 à l'article 289, un article 290 ter, et un alinéa 4 à l'article 291 du Code des Sociétés Commerciales comme suit :

Article 3 (alinéa 4) :

Les pactes comprenant des conditions préférentielles pour la vente ou l'achat des titres représentant une participation au capital ou conférant le droit de participer au capital émis par les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent être transmis à la société concernée ainsi qu'au conseil du marché financier et ce, dans un délai ne dépassant pas cinq journées de bourse, à compter de la date de leur signature. A défaut, leurs effets sont suspendus de plein droit et leurs parties en sont déliées en période d'offre publique de vente. La date de la fin de validité du pacte doit également être notifiée à la société et au conseil du marché financier. un règlement du conseil du marché financier détermine les conditions et modalités de l'information du public des termes des pactes visés ci-dessus.

Article 11 (alinéas 6, 7 et 8) :

Les documents cités aux alinéas précédents doivent être mis à la disposition de tous les actionnaires dans un endroit déterminé dans les statuts.

Ils peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail à la société.

Les droits fondamentaux de l'associé ne peuvent être réduits ou limités par les stipulations des statuts ou les décisions des assemblées générales.

Article 11 bis :

En sus des registres et documents prévus par la législation en vigueur, la société doit tenir :

- un registre mentionnant les noms, prénoms et adresses de chacun des dirigeants et des membres de conseil de surveillance ;

- un registre des parts ou valeurs mobilières mentionnant notamment les indications relatives aux titres objet dudit registre, l'identité de leurs propriétaires respectifs, les opérations dont ils ont fait l'objet ainsi que les charges et droits grevant les titres en question, et ce, sous réserve des dispositions de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres.

Les associés ont le droit d'obtenir des extraits desdits registres, dans les conditions prévues à l'article 11 précité, pendant les horaires habituels de travail à la société.

Toutefois, concernant les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne, l'actionnaire peut consulter le registre des valeurs mobilières dans la limite de ce qui se rapporte à sa participation. Dans les autres cas, la consultation peut être faite en vertu d'une ordonnance sur requête du président du Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la société, si le demandeur justifie d'un intérêt légitime.

La liste des actionnaires dans la société anonyme doit en outre être mise à la disposition de ces derniers, au moins quinze jours avant chaque assemblée générale des actionnaires.

Article 16 (huitième tiret de l'alinéa 1^{er}) :

- le lieu où sont déposés les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du présent code.

Article 117 (alinéas 3 et 4) :

Le tribunal ordonne la restitution par le gérant de droit ou de fait, des sommes qu'il a prélevées des fonds de la société, augmentées des bénéfices qu'il a pu tirer de l'utilisation desdits fonds dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'un tiers, sans préjudice du droit des associés de réclamer de plus grands dommages et de l'action pénale, s'il y a lieu.

Les sommes allouées par le jugement sont dues à la société.

Article 131 (alinéas 2 et 3 à insérer après l'alinéa 1^{er}) :

Les statuts peuvent prévoir que leur modification s'effectue en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire qui se tient en présence des associés détenant au moins 50% des parts sociales. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée se réunit après un délai au moins égal à 60 jours, en présence des associés détenant au moins le tiers du capital social. La convocation pour la réunion de la deuxième assemblée générale s'effectue selon les modalités prévues à l'article 126 du présent code. Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans possibilité de prévoir l'unanimité.

Les statuts peuvent être modifiés par le gérant de la société, si cette modification est effectuée en application de dispositions légales ou réglementaires qui la prescrivent. Les statuts sont soumis dans leur version modifiée à l'approbation de la première assemblée générale suivante.

Article 220 (alinéas 5, 6 et 7) :

Le tribunal ordonne la restitution par le dirigeant de droit ou de fait, des sommes qu'il a prélevées des fonds de la société, augmentées des bénéfices qu'il a pu tirer de l'utilisation desdits fonds dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'un tiers, sans préjudice du droit des associés de réclamer de plus grands dommages et de l'action pénale, s'il y a lieu.

Les indemnités allouées par le jugement sont dues à la société.

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'exercice par l'actionnaire de l'action individuelle qu'il peut intenter lui-même et en son nom personnel.

Article 222 (alinéa 2) :

Sont passibles des mêmes peines prévues à l'alinéa premier du présent article, les membres du conseil d'administration qui ne mettent pas, dans les délais et selon les modalités prévues par le présent code, à la disposition des associés les documents et rapports devant être soumis à l'assemblée générale.

Article 284 (alinéa 3) :

En cas de contentieux au fond, le demandeur peut demander au tribunal saisi la tenue d'une audience aux fins d'audition des deux parties. Le demandeur peut adresser des questions au défendeur ou aux défendeurs.

Article 284 bis :

Tout associé ou associés détenant au moins 5 % du capital d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne, ou 3 % du capital d'une société anonyme faisant appel public à l'épargne ou détenant une participation au capital d'une valeur au moins égale à un million de dinars, sans être membre ou membres au conseil d'administration, peuvent poser au conseil d'administration, au moins deux fois par année, des questions écrites au sujet de tout acte ou fait susceptible de mettre en péril les intérêts de la société.

Le conseil d'administration doit répondre par écrit dans le mois qui suit la réception de la question. Une copie de la question et de la réponse sont obligatoirement communiquées au commissaire aux comptes. Ces documents sont mis à la disposition des actionnaires à l'occasion de la première assemblée générale suivante.

Article 289 (alinéa 3) :

L'action en répétition des dividendes fictifs se prescrit par cinq années à partir de la date de la distribution. Elle se prescrit en tous les cas par dix ans à partir de la date de la décision de distribution. Ce délai est relevé à quinze ans pour les actions en restitution intentées contre les dirigeants responsables de la décision de distribution des dividendes fictifs.

Article 290 ter :

Le ou les actionnaires détenant une fraction ne dépassant pas 5% du capital de la société ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent proposer de se retirer de la société et imposer à l'actionnaire détenant le reste du capital social individuellement ou par concert, l'achat de leurs parts à un prix fixé par une expertise ordonnée par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société. En cas de désaccord de l'actionnaire détenant le reste du capital social individuellement ou par concert sur le prix proposé dans le délai d'un mois à compter de la notification du rapport d'expertise, le prix est fixé par le tribunal compétent qui détermine la valeur des actions et en ordonne le paiement.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux sociétés faisant appel public à l'épargne, qui demeurent soumises à la législation en vigueur.

Article 291 (alinéa 4) :

Les statuts peuvent être modifiés par le président directeur général, le directeur général, le président du directoire ou le directeur général unique, lorsque cette modification est effectuée en application de dispositions légales ou réglementaires qui la prescrivent. Les statuts sont soumis dans leur version modifiée à l'approbation de la première assemblée générale suivante.

Art. 3 - Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 55 et de l'alinéa 1^{er} de l'article 318 du code des sociétés commerciales sont abrogées.

Art. 4 - Les sociétés commerciales existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent régulariser leurs situations conformément à ses dispositions et ce, dans le délai d'un an.

Les affaires en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi demeureront soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de leur introduction et ce, quel que soit le degré de juridiction devant laquelle elles sont pendantes, jusqu'à ce qu'une décision ayant l'autorité de la chose jugée soit rendue.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Est ajouté aux dispositions de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de la pêche, un article 7 (bis) ainsi libellé :

Article 7 (bis) - Le ministre chargé de la pêche peut instaurer par décision et après avis de la commission prévue au paragraphe premier de l'article 7 de la présente loi le régime du repos biologique dans une zone déterminée pour une période limitée.

On entend par régime du repos biologique, l'arrêt obligatoire d'une ou de plusieurs activités de pêche pour une période n'excédant pas trois mois renouvelable et dans des zones maritimes menacées d'exploitation intensive ou de diminution de leurs ressources marines vivantes.

Art. 2 :

I- Est instituée une taxe pour financer le repos biologique due lors de la production et l'exportation des produits de la pêche prévues à l'article 14 de la loi n° 82-27 du 23 mars 1982, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1982, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment l'article 82 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007, et ce, nonobstant toute législation contraire.

II- La taxe prévue au paragraphe I du présent article est due :

- au taux de 1% sur le chiffre d'affaire réalisé lors de la vente locale. Elle est à la charge du producteur.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mars 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 12 mars 2009.

- au taux de 2% de la valeur en douane lors de l'exportation.

III- La taxe est perçue :

- pour les ventes locales comme en matière de la taxe due sur les produits de la pêche au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche prévu à l'article 14 de la loi n° 82-27 du 23 mars 1982, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1982, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment l'article 82 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006.

- pour l'exportation comme en matière des droits de douanes.

IV- Sont appliquées à la taxe due à l'exportation en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution, les mêmes règles applicables aux droits de douanes.

Art. 3 - Le produit de la taxe instituée par l'article 2 de la présente loi est affecté au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Les conditions et les modalités d'intervention propres au régime du repos biologique ainsi que l'organisme chargé de la gestion dudit régime sont fixés par décret.

Art. 4 - Est passible des sanctions prévues à l'article 36 de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de la pêche, le contrevenant aux dispositions du paragraphe deux de l'article 7 (bis).

Art. 5 - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe deux de l'article 7 de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 65 –2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant création de l'Institut national des grandes cultures

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 21 novembre 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 25 novembre 2008 et lui soumettant un projet de loi portant création de l'Institut national des grandes cultures,

Vu la constitution et notamment ses articles 34, 35, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant création de l'Institut national des grandes cultures,

Où le rapport relatif au projet de loi soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet la création de l'institut national des grandes cultures et la détermination des missions dont il est chargé ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution ;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre des dispositions prévues par l'article 72 de la constitution ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis crée un établissement public n'ayant pas un caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargée de l'agriculture et dénommé « Institut national des grandes cultures » ;

Concernant la catégorie :

Considérant que l'article 34 de la constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics ;

Considérant que la catégorie est appréciée en fonction de la nature et de la spécificité de l'activité principale confiée aux établissements appartenant à cette catégorie et en fonction du type de tutelle ;

Considérant que l'article 2 du projet soumis dispose que l'institut national des grandes cultures a pour mission de veiller au développement du rendement des grandes cultures quant à la production et la qualité ainsi qu'à l'adaptation avec les besoins de la transformation;

Considérant que le même article détermine, à cet effet, les principales missions de l'institut qui consistent notamment à élaborer les études sur le secteur des grandes cultures, à assurer l'encadrement technique au niveau des exploitations des grandes cultures, à instaurer les techniques et les modes de cultures adaptés à la céréaliculture irriguée, à réaliser des expériences au niveau des champs, à participer à la réalisation d'expériences concernant l'enregistrement des variétés de céréales, à établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes assimilés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et d'une manière générale, l'institut assure toutes les missions pertinentes qui lui sont confiées par l'Etat.

Considérant que l'institut national de la météorologie est placé territorialement sous la tutelle de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort du projet qu'il n'est pas relatif à la création d'une catégorie déterminée d'établissements publics ou d'une catégorie rentrant dans le cadre de l'organisation d'un secteur ou d'une activité déterminée ;

Considérant que, par ailleurs, le législateur n'a pas créé auparavant, des établissements publics qui exercent une activité similaire à celle de l'institut national des grandes cultures;

Considérant qu'en égard à l'activité de l'établissement public dont la création est projetée et au type de tutelle, il apparaît que ledit établissement n'a pas d'équivalent à l'échelle nationale et constitue à cet effet, une catégorie d'établissements publics dont la création par une loi est conforme à l'article 34 de la constitution ;

Concernant l'organisation de l'Institut national des grandes cultures en tant qu'établissement - catégorie:

Considérant que le paragraphe premier de l'article 35 de la constitution, dispose notamment que les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général;

Considérant que l'article 4 du projet soumis dispose que l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'institut national des grandes cultures sont fixées par décret;

Considérant que l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut national des grandes cultures, pour ce qui ne rentre pas dans le domaine de la loi, s'insèrent dans les matières qui relèvent du pouvoir réglementaire général, conformément au paragraphe premier de l'article 35 de la constitution;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, les dispositions de l'article 3 du projet sont considérées, dans ce cas, comme figurant à titre indicatif ou de rappel, consacrant ainsi des règles constitutionnelles fondées sur les articles 34 et 35 de la constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'examen des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant création de l'institut national des grandes cultures, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 décembre 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Messieurs Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 09 -2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code des sociétés commerciales

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 9 février 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 10 février 2009 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code des sociétés commerciales, en déclarant l'urgence,

Vu la constitution et notamment ses articles 7, 14, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code des sociétés commerciales,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1- Considérant que le projet de loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du code des sociétés commerciales ;

2- Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations, à la procédure devant les juridictions, à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété;

3- Considérant que le projet de loi soumis contient des dispositions ayant trait aux obligations, à la procédure devant les juridictions, à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété ;

4- Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

5- Considérant que le projet soumis a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du code des sociétés commerciales ;

6- Considérant que les amendements consistent notamment dans l'obligation de mettre à la disposition des associés, tous les documents présentés aux assemblées générales ainsi que les procès-verbaux desdites assemblées, dans un lieu déterminé par les statuts, en vue de leur consultation, l'obligation pour les dirigeants de la société anonyme de déclarer par écrit, tout intérêt qu'ils ont dans les conventions ou opérations conclues avec la société ou de demander de le mentionner dans les procès-verbaux du conseil d'administration et, des obligations d'information

concernant ces opérations et conventions ainsi que de celle d'informer le commissaire aux comptes de toute convention autorisée; qu'ils incriminent toute omission de la mise à la disposition des associés des documents et rapports devant être soumis à l'assemblée générale de la société anonyme et prévoient l'application dans ce cas des peines prévues au paragraphe 1er de l'article 222 du code des sociétés, aux membres du conseil d'administration contrevenants; que les modifications permettent, par ailleurs, aux actionnaires détenant une fraction ne dépassant pas 5% du capital social, d'imposer à l'actionnaire détenant le reste du capital individuellement ou par concert, l'achat de leurs parts à un prix dont la détermination est soumise à certaines conditions et garanties; qu'elles exonèrent les personnes morales, membres du conseil d'administration de la société anonyme de certaines interdictions, et abaissent le taux de participation ouvrant droit à l'exercice d'une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration pour faute commise dans l'accomplissement de leurs fonctions, que ce droit étant également reconnu à tout actionnaire ayant au moins une participation dans le capital social, égale à un million de dinars;

Les modifications portent également sur l'abaissement du taux de participation dans le capital de la société à responsabilité limitée, qui ouvre le droit aux associés d'intenter l'action sociale contre le ou les gérants responsables du préjudice;

7- Considérant que les dispositions du projet de loi soumis s'insèrent dans le cadre des compétences attribuées au législateur, tel que cela ressort de la constitution et notamment de ses articles 7, 14 et 34 ;

8- Considérant qu'il apparaît de l'examen du projet soumis qu'il n'est pas contraire à la constitution et qu'il est compatible avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code des sociétés commerciales, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le samedi 14 février 2006 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 10-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif au régime de repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 9 février 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 10 février 2009 et lui soumettant un projet de loi relatif au régime de repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 32, 34, 36, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs ;

Vu le projet de loi relatif au régime de repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet de loi soumis a pour objet de modifier et compléter la loi n°94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de la pêche, d'une part et de créer une taxe pour financer le repos biologique, d'autre part;

2- Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de lois relatifs à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

3-Considérant que le projet soumis comprend des dispositions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les juridictions ;

4- Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

5-Considérant que le projet de loi soumis prévoit l'ajout à la loi relative à l'exercice de la pêche, des dispositions ayant pour objet d'instaurer le régime du repos biologique, d'une part et l'institution d'une taxe pour son financement, d'autre part;

6-Considérant que le projet a également prévu une sanction pénale qui consiste par référence à l'article 36 de la loi précitée n° 94-13 du 31 janvier 1994, en une amende encourue par tout contrevenant au régime du repos biologique;

En ce qui concerne l'affectation de ressources du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche :

7-Considérant que l'article 3 du projet de loi soumis prévoit dans son premier paragraphe que la taxe instituée par l'article 2 du même projet est affectée au profit du fond de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche;

8-Considérant que les ressources prévues dans cet article sont affectées au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche ;

9-Considérant que l'article 28 de la constitution prévoit notamment que les projets de loi de finances sont adoptés et promulgués conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget ;

10-Considérant que l'article 36 de la constitution prévoit notamment que la loi autorise les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget ;

11-Considérant que l'article 16 de la loi organique du budget prévoit que l'ensemble des recettes est utilisé pour faire face à l'ensemble des dépenses, et que certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses sous forme de fonds de trésor et de fonds spéciaux ;

12-Considérant que l'article 19 de la loi organique du budget prévoit que les fonds du trésor comprennent les fonds spéciaux du trésor et les fonds de concours, que les fonds spéciaux du trésor sont destinés à permettre l'affectation de recettes particulières au financement d'opérations précises de certains services publics et qu'ils sont supprimés par la loi de finances ;

13-Considérant que l'article 45 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995 a ouvert dans les écritures du trésorier général de Tunisie, un compte spécial du trésor intitulé "fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche" pour financer les interventions relatives aux activités agricoles et de pêche;

14-Considérant que l'affectation de ressources au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, tel que cela est prévu dans l'article 3 du projet de loi, est en accord avec les dispositions des articles 16 et 19 de loi organique du budget et par conséquent compatible avec la constitution et notamment ses articles 28 et 36 ;

15-Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de ces dispositions et du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif au régime de repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le samedi 14 février 2009, sous la présidence de monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-668 du 11 mars 2009.

Monsieur Bacel Hmaïd, contrôleur général des services publics, est chargé des fonctions de directeur général de la privatisation au Premier ministère.

Par décret n° 2009-669 du 11 mars 2009.

Monsieur Aabdellatif Mounir, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'école nationale d'administration.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

DEROGATION

Par décret n° 2009-670 du 11 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Ahmed Habassi, ministre plénipotentiaire, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} février 2009.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-671 du 11 mars 2009.

Monsieur Hédi Ben Nasr, ministre plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité dans le secteur public pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2009.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATION

Par décret n° 2009-672 du 11 mars 2009.

Monsieur Jemâa Adel, médecin inspecteur divisionnaire du travail, est nommé au grade de médecin inspecteur général du travail.

CONGES POUR LA CREATION D'ENTREPRISES

Par décret n° 2009-673 du 11 mars 2009.

Il est accordé à monsieur Rekik Lotfi, inspecteur en chef à la caisse nationale de sécurité sociale, un congé d'une deuxième année pour la création d'une entreprise, et ce, à compter du 4 décembre 2008.

Par décret n° 2009-674 du 11 mars 2009.

Il est accordé à monsieur Allani Khaled, technicien à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, un congé pour la création d'une entreprise, pour une année.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-675 du 11 mars 2009.

Conformément aux dispositions de l'article 62 du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, la durée du premier mandat du docteur Fethi Guemira, professeur hospitalo-universitaire en médecine à la faculté de médecine de Tunis, chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis, est prorogée jusqu'au 30 juin 2008.

Par décret n° 2009-676 du 11 mars 2009.

Le docteur Fethi Guemira, professeur hospitalo-universitaire en médecine à la faculté de médecine de Tunis, est reconduit dans les fonctions de directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis, et ce, pour une durée de trois ans à compter du 1^{er} juillet 2008.

Par décret n° 2009-677 du 11 mars 2009.

Le docteur Mohamed Benzarti, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de pneumologie à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-678 du 11 mars 2009.

Le docteur Soumaya Siala épouse Gaigi, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargée des fonctions de chef de service au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis, est maintenue en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} mars 2009.

Par décret n° 2009-679 du 11 mars 2009.

Le docteur Hamza Essaddam, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service par intérim à l'hôpital La Rabta de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} mars 2009.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2009-680 du 11 mars 2009, portant ratification de la convention de garantie conclue, le 14 novembre 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative aux conventions de mandat et d'istisnâ conclues, le 14 novembre 2008, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour la contribution au financement du projet des deux turbines à gaz à Fériana et à Thyna.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2009-3 du 21 janvier 2009, portant approbation de la convention de garantie conclue, le 14 novembre 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative aux conventions de mandat et d'istisnâ conclues, le 14 novembre 2008, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour la contribution au financement du projet des deux turbines à gaz à Fériana et à Thyna,

Vu la convention de garantie conclue, le 14 novembre 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative aux conventions de mandat et d'istisnâ conclues, le 14 novembre 2008, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour la contribution au financement du projet des deux turbines à gaz à Fériana et à Thyna.

Décète :

Article premier - Est ratifiée, la convention de garantie conclue à Tunis, le 14 novembre 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque Islamique de développement et relative aux conventions conclues à Tunis, le 14 novembre 2008, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la banque islamique de développement (BID) et concernant le mandat donné à la STEG pour la réalisation du projet des deux turbines à gaz à Fériana et à Thyna par le biais de l'istisnâ pour un montant ne dépassant pas cent vingt trois millions (123.000.000) euros.

Art. 2 - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents (1).

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment l'article 411.

Arrête :

Article premier - En cas de recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 122 paragraphe premier du code des douanes :

1. le service des douanes concerné prélève, chaque fois que cela est possible et en présence du déclarant, trois échantillons de la marchandise faisant l'objet de la contestation.

Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois échantillons qu'il y a de qualités différentes.

2. lorsqu'il n'est pas possible de prélever des échantillons, les services des douanes peuvent admettre la production, en trois exemplaires, de plans, de dessins, de photographies ou de tout autre document permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation.

Art. 2 - Si le prélèvement d'échantillons ne peut être effectué en raison du refus ou de l'absence du déclarant, le juge cantonal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, désigne, à la requête du chef du bureau des douanes concerné, une personne parmi la liste des commissionnaires en douane ou la liste des transitaires, pour assister au prélèvement des échantillons au lieu et à la place du déclarant défaillant.

Art. 3 :

1. Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont scellés ou revêtus du cachet des services des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant désigné à cet effet.

2. Les services des douanes établissent, en double exemplaire, un acte à fin d'expertise conforme au modèle ci-joint. Cet acte est signé par le déclarant ou, en cas de refus ou d'absence de ce dernier, par son représentant désigné. Il est revêtu du cachet de chacune des deux parties.

3. Les prélèvements d'échantillons et le cas échéant l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.

(1) Le modèle est publié uniquement en langue arabe.

4. L'acte à fin d'expertise doit indiquer si le déclarant ou son représentant désigné demande le renvoi des échantillons ou les documents non détruits ni détériorés ou s'il renonce à ce renvoi.

Art. 4 :

1. Le service des douanes qui a soulevé la contestation transmet au directeur général des douanes les deux exemplaires de l'acte à fin d'expertise accompagnés de deux échantillons de la marchandise ou de deux exemplaires des documents en tenant lieu.

2. Le troisième échantillon ou l'exemplaire des documents en tenant lieu est conservé par le service des douanes pour servir en cas de perte des deux autres.

Art. 5 :

1. Les colis lourds ou encombrants sont expédiés sous plomb de douane au receveur désigné par le directeur général des douanes pour être conservés jusqu'à examen par les membres de la commission de conciliation et d'expertise douanière.

2. Les échantillons des marchandises périssables ou susceptibles d'avarie sont adressés au receveur des douanes désigné par le directeur général des douanes qui se charge de les déposer chez la partie disposant des équipements appropriés pour leur conservation, dans les conditions fixées au paragraphe premier de cet article.

Art. 6 - Lorsqu'il saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière, le directeur général des douanes doit joindre au dossier de l'affaire l'un des échantillons correspondants ou l'un des exemplaires des documents en tenant lieu et visés à l'alinéa 2 de l'article premier du présent arrêté.

Le deuxième échantillon ou le deuxième exemplaire des documents, est conservé par les services des douanes.

Art. 7 - Les mêmes procédures relatives au prélèvement d'échantillons et à l'établissement des actes à fin d'expertise sont appliquées pour les litiges afférents à l'espèce ou l'origine ou la valeur des marchandises constatés après dédouanement des marchandises.

Toutefois, dans ce cas, l'acte à fin d'expertise indique la mention «la personne à l'encontre de laquelle a été établi l'acte administratif de constatation de l'infraction» au lieu de la mention «déclarant».

Art. 8 - Si le prélèvement d'échantillons ou la production de documents en tenant lieu ne peuvent être effectués, les services des douanes font le constat par un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 311 du code des douanes. Ce procès-verbal est annexé à l'acte à fin d'expertise.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, fixant les conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière et les frais susceptibles d'être alloués aux experts.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 en date du 2 juin 2008, et notamment son article 414,

Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que complété et modifié par les textes subséquents,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.

Arrête :

TITRE PREMIER

Conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière

Chapitre I

Contestations soulevées devant la commission de la conciliation et d'expertise douanière dans le cadre des dispositions de l'article 122 §1 du code des douanes

Section 1

Inscription des affaires, convocation

Article premier :

1. Le litige est soulevé devant la commission de conciliation et d'expertise douanière par :

- la transmission du dossier de l'affaire par le directeur général des douanes au secrétariat de la commission dans le cas prévu par l'article 412 §2 du code des douanes,

- ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le déclarant au secrétariat de la commission dans le cas prévu par l'article 412 §3 du code des douanes.

2. Le secrétariat de la commission de conciliation et d'expertise douanière est assuré par une structure spécialisée au sein de la direction générale des douanes.

3. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la commission de conciliation et d'expertise douanière en précisant la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission est saisie.

Art. 2 - Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du dossier par le secrétariat de ladite commission.

Il les informe sans délai par lettre recommandée ou par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite.

Art. 3 :

1) Les membres de la commission de conciliation et d'expertise douanière et, le cas échéant, leurs suppléants, sont avisés des dates où ils peuvent consulter le dossier de la contestation au secrétariat de la commission et examiner les échantillons au secrétariat de ladite commission ou dans le lieu désigné conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents, susvisé.

2) Les sceaux apposés sur les échantillons consignés auprès de la commission de conciliation et d'expertise douanière ou par le receveur des douanes dans le cas prévu à l'article 5 de l'arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents susvisé ne peuvent être brisés qu'en présence des membres de la commission ou de leurs suppléants.

Art. 4 - La commission de conciliation et d'expertise douanière se réunit sur convocation de son président. Les convocations aux séances sont adressées nominativement à chacun des membres de la commission et, le cas échéant, à leurs suppléants.

Art. 5 - Les parties au litige sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la séance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le secrétariat de la commission.

Art. 6 - Chacune des parties au litige peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix munie d'une procuration spéciale pour la représenter à cet effet.

Section 2

Délibération de la commission de conciliation et d'expertise douanière

Art. 7 - La commission de conciliation et d'expertise douanière fait connaître ses conclusions sur le problème qui lui est soumis à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 8 - Il est statué sur les litiges après audition du rapport des experts et, le cas échéant, après soumission des échantillons à l'analyse par un laboratoire spécialisé.

Art. 9 - La présence de tous les membres de la commission y compris les deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ou leurs suppléants est obligatoire pour la validité des délibérations.

Art. 10 - Le président de la commission de conciliation et d'expertise douanière signe le rapport relatif aux conclusions de ladite commission.

Art. 11 - Les séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière ne sont pas publiques.

Section 3

Notification des conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière

Art. 12 - Les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont notifiées aux parties par un huissier notaire conformément aux dispositions de l'article 8 du code de procédure civile et commerciale.

Art. 13 - Lorsque le déclarant a fait la demande de restitution des échantillons ou les documents dans les conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents, susvisé, les échantillons et les documents non détruits ni détériorés sont envoyés à l'intéressé par l'intermédiaire des services de la direction générale des douanes dans un délai maximum d'un mois à compter de l'acceptation des parties de la décision de la commission de conciliation et d'expertise douanière.

Chapitre II

Contestations soulevées devant la commission de conciliation et d'expertise douanière dans le cadre des dispositions de l'article 420 du code des douanes

Art. 14 - La notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction prévue à l'article 420 du code des douanes est faite par remise d'une copie à l'intéressé.

Lorsque cet acte n'est pas établi en présence de l'intéressé, une copie lui en est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 15 :

1) L'administration ou l'autre partie saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière conformément aux procédures prévues à l'article premier paragraphe 1 du présent arrêté.

Le dossier soumis à la commission est accompagné d'un compte rendu de l'objet du litige et de l'acte administratif prévu à l'article 14 du présent arrêté en vertu duquel l'infraction a été constatée.

2) La partie qui prend l'initiative de la consultation de la commission de conciliation et d'expertise douanière en informe simultanément l'autre partie ou son représentant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 16 - La commission est tenue de notifier aux parties son avis sur le litige dans un délai maximum de douze mois à partir de la date de l'accusé de réception de la notification ou de la date de transmission.

Le cours des délais de prescription mentionnés aux articles 323 et 326 du code des douanes est suspendu à partir de la date de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière jusqu'à la date de notification aux parties de son avis émis à cet effet.

TITRE II

Frais des experts

Art. 17 - Les frais des experts sont fixés par le président de la commission de conciliation et d'expertise douanière conformément aux dispositions de l'article 113 du code de procédure civile et commerciale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-681 du 11 mars 2009.

Un congé pour la création d'entreprise est accordé à Monsieur Mohamed Lazghab, agent de gestion administrative à l'office national de l'assainissement, pour une année.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-682 du 11 mars 2009.

Monsieur Mohamed Naceur Abdelkerim, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès pour une nouvelle période, à compter du 1^{er} juillet 2008.

Par décret n° 2009-683 du 11 mars 2009.

Monsieur Moncef Boukthir, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études à l'institut préparatoire aux études d'ingénieur de Tunis.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-684 du 11 mars 2009.

Monsieur Mohamed Ezine, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité à compter du 1^{er} octobre 2008 au 13 octobre 2008.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 10 mars 2009, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de biologie appliquée de Médenine en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2004-1391 du 22 juin 2004, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les spécialités techniques et technologiques,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours spécifiques d'entrée en première et deuxième année dans les établissements de formation des ingénieurs, tel que modifié par l'arrêté du 26 avril 2002,

Sur proposition du conseil scientifique de l'institut supérieur de biologie appliquée de Médenine,

Après avis du comité scientifique et pédagogique de l'université de Gabès,

Après délibération du conseil de l'université de Gabès,

Après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de biologie appliquée de Médenine en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les spécialités suivantes :

- industries biologiques,
- contrôle de qualité des produits alimentaires,
- gestion et valorisation des ressources biologiques.

CHAPITRE I

DU REGIME DES ETUDES

Art. 2 - Les enseignements en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie à l'institut supérieur de biologie appliquée de Médenine dans les spécialités indiquées à l'article premier du présent arrêté sont réparties sur six (6) semestres successifs dont cinq semestres sont consacrés aux enseignements théoriques et pratiques alors que le dernier semestre est consacré à la réalisation du projet de fin d'études.

Art. 3 - La présence aux différentes formes d'enseignements et de stages est obligatoire. Les modalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent sont fixées par décision du président de l'université conformément à l'article 6 du décret n° 2004-2722 susvisé.

Art. 4 - Le régime des études relatif au diplôme universitaire de technologie délivré par l'institut supérieur de biologie appliquée de Médenine dans les spécialités citées à l'article premier du présent arrêté, comporte des modules obligatoires organisés en un seul semestre.

Il comporte en outre, et pour chaque année d'études, un module optionnel au minimum choisi par l'étudiant parmi une liste préparée par le conseil scientifique au début de chaque année universitaire.

L'institut peut assurer l'enseignement d'un certain nombre desdits modules sous forme d'enseignement à distance.

Art. 5 - La première année d'étude constitue un tronc commun entre les différentes spécialités et comporte 23 modules obligatoires. Les enseignements s'y rapportant sont assurés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation de tronc commun est 840 heures au minimum.

Les étudiants seront orientés à la fin du deuxième semestre à l'une des spécialités du diplôme universitaire de technologie conformément à leur choix et leurs résultats et dans la limite de la capacité d'accueil disponible pour chaque spécialité.

Art. 6 - L'objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s'y rapportant sont définis conformément au tableau suivant :

Première année Tronc commun :

Modules		Forme des enseignements		
		Cours	TD	TP
1	Chimie générale	X	X	X
2	Physique 1	X	X	X
3	Mathématiques 1	X	X	-
4	Génétique	X	X	-
5	Biologie végétale	X	-	X
6	Biologie cellulaire	X	-	X
7	Biologie animale	X	-	X
8	Bio-statistiques	X	X	-
9	Informatique	-	X	X
10	Français	-	X	-
11	Anglais	-	X	-
12	Droits de l'homme	-	X	-
13	Chimie organique	X	X	X
14	Physique 2	X	X	X
15	Mathématiques 2	X	X	-
16	Ecologie et développement durable	X	X	X
17	Biochimie structurale	X	X	X
18	Microbiologie générale	X	-	X
19	Physiologie animale	X	-	X
20	Physiologie végétale	X	-	X
21	Informatique	-	X	X
22	Français	-	X	-
23	Anglais	-	X	-

Art. 7 - Le régime des études spécifique au diplôme universitaire de technologie dans la spécialité industries biologiques comporte 31 modules obligatoires. Les enseignements s'y rapportant sont assurés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation de cette spécialité est de 1218 heures au minimum hormis le stage et le projet de fin d'études.

L'objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s'y rapportant sont définies conformément aux tableaux suivants :

Spécialité industries biologiques :

Deuxième année :

Modules		Forme des enseignements		
		Cours	TD	TP
1	Sciences et technologies des aliments 1	X	-	X
2	Biochimie alimentaire	X	X	X
3	Microbiologie industrielle	X	-	X
4	Techniques d'analyses physico-chimiques	X	X	X
5	Immunologie et techniques immunologiques	X	X	X
6	Nutrition	-	-	X
7	Génie génétique et biologie moléculaire	X	X	X
8	TIC et Multimédia	-	X	-
9	Français	-	X	-
10	Anglais	-	X	-
11	Sciences et technologies des aliments 2	X	-	X
12	Principes et méthodes en biotechnologie	X	X	X
13	Génie enzymatique	X	X	X
14	Microbiologie alimentaire	X	-	X
15	Génie fermentaire	X	X	X
16	Métrologie	X	X	X
17	Informatique et bases de données	-	-	X
18	Management contrôle de qualité	X	X	-
19	Génie des procédés	X	X	X
20	Communication scientifique	-	X	-
21	Anglais	-	X	-

Troisième année :

Modules		Forme des enseignements		
		Cours	TD	TP
1	Sciences et technologies des aliments 3	X	-	X
2	Toxicologie	X	-	X
3	Bio-industries non alimentaires	X	-	X
4	Valorisation des substances naturelles	X	-	X
5	Conditionnement et emballage	X	X	X
6	Valorisation de rejets	X	-	X
7	Additifs alimentaires	X	-	X
8	Opérations unitaires	X	X	X
9	Création et gestion de l'entreprise	X	X	-
10	Anglais	-	X	-

Art. 8 - Le régime des études spécifique au diplôme universitaire de technologie dans la spécialité contrôle de qualité des produits alimentaires comporte 31 modules obligatoires. Les enseignements s'y rapportant sont assurés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation de cette spécialité est de 1218 heures au minimum hormis le stage et le projet de fin d'études.

L'objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s'y rapportant sont définies conformément aux tableaux suivants :

Spécialité contrôle de qualité des produits alimentaires :

Deuxième année :

Modules		Forme des enseignements		
		Cours	TD	TP
1	Sciences et technologies des aliments 1	X	-	X
2	Techniques d'analyses physico-chimiques 1	X	X	X
3	Biochimie alimentaire	X	X	X
4	Génie génétique et biologie moléculaire	X	X	X
5	Génie des procédés	X	X	X
6	Nutrition	X	X	X
7	Immunologie et techniques immunologiques	X	X	X
8	TIC et Multimédia	-	-	X
9	Français	-	X	-
10	Anglais	-	X	-
11	Sciences et technologies des aliments 2	X	-	X
12	Techniques d'analyses physico-chimiques 2	X	X	X
13	Microbiologie alimentaire	X	-	X
14	Traitement et analyse des données	X	X	-
15	Informatique et bases de données	-	-	X
16	Communication scientifique	-	X	-
17	Management contrôle de qualité	X	X	-
18	Métrologie	X	X	X
19	Opérations unitaires	X	X	X
20	Principes et méthodes en biotechnologie	X	X	X
21	Anglais	-	X	-

Troisième année :

Modules		Forme des enseignements		
		Cours	TD	TP
1	Sciences et technologies des aliments 3	X	-	X
2	Toxicologie	X	X	-
3	Additifs alimentaires	X	-	X
4	Analyse sensorielle	X	-	X
5	Conditionnement et emballage	X	X	X
6	Création et gestion de l'entreprise	X	X	-
7	Pathologie animale	X	-	X
8	Pathologie végétale	X	-	X
9	Techniques d'échantillonnage	X	X	X
10	Anglais	-	X	-

Art. 9 - Le régime des études spécifique au diplôme universitaire de technologie dans la spécialité gestion et valorisation des ressources biologiques comporte 33 modules obligatoires. Les enseignements s'y rapportant sont assurés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation de cette spécialité est de 1218 heures au minimum hormis le stage et le projet de fin d'études.

L'objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s'y rapportant sont définies conformément aux tableaux suivants :

Spécialité gestion et valorisation des ressources biologiques :

Deuxième année :

Modules		Forme des enseignements		
		Cours	TD	TP
1	Biodiversité	X	X	X
2	Gestion des stocks	X	X	-
3	Biologie de la conservation	X	-	X
4	Ecologie végétale	X	-	X
5	Ecologie des écosystèmes aquatiques	X	-	X
6	Botanique	X	-	X
7	Ecologie animale	X	-	X
8	Nutrition	X	X	X
9	TIC et multimédia	-	X	-
10	Français	-	X	-
11	Anglais	-	X	-
12	Géomatique	X	X	-
13	Gestion des bioressources	X	X	X
14	Géomorphologie et géoressources	X	-	X
15	Traitement et analyse des données	X	X	-
16	Génétique des populations	X	X	-
17	Biotechnologies appliquées à l'environnement	X	-	X
18	Bioclimatologie	X	X	X
19	Principes et méthodes en biotechnologie	X	X	X
20	Informatique et base de données	-	X	X
21	Communication scientifique	-	X	-
22	Anglais	-	X	-

Troisième année :

Modules		Forme des enseignements		
		Cours	TD	TP
1	Substances utiles d'origine biologique	X	-	X
2	Traitement et valorisation des rejets	X	-	X
3	Pollution et nuisances	X	-	X
4	Gestion des ressources en eau et en sol	X	-	X
5	Normes, législations et qualité de l'environnement	X	-	X
6	Techniques de production végétale	X	-	X
7	Création et gestion d'entreprise	X	X	-
8	Ecotourisme	X	-	X
9	Aménagement et valorisation des espaces naturels	X	-	X
10	Techniques de production animale	X	-	X
11	Anglais	-	X	-

Art. 10 - Le régime des études du diplôme universitaire de technologie dans chacune des spécialités indiquées ci-dessus comporte aussi :

- un stage, après la fin de la deuxième année, d'une durée d'un mois dans des entreprises publiques ou privées dont l'activité est liée au domaine dudit diplôme et sanctionné par la préparation d'un rapport de stage,

- un projet de fin d'études réalisé durant le deuxième semestre de la troisième année, au sein de l'institut ou dans une entreprise publique ou privée avec l'encadrement d'un enseignant de l'institut aidé, le cas échéant, par un représentant du métier dont la compétence est reconnue. Ce projet est sanctionné par la préparation, la présentation et la soutenance d'un rapport de projet de fin d'études.

Avant la préparation et la réalisation du projet de fin d'études, l'étudiant doit obtenir l'accord de l'enseignant chargé de l'encadrement. Le sujet accordé sera inscrit sur un registre spécial de l'administration de l'institut.

Deux étudiants, au plus, peuvent être autorisés à s'associer pour la réalisation d'un projet de fin d'études commun, et ce, après accord de l'enseignant chargé de l'encadrement et du directeur de l'institut.

Art. 11 - Une décision du président de l'université de Gabès, après avis du conseil scientifique de l'institut, fixe les programmes des modules, leur répartition sur les deux semestres de l'année universitaire, le nombre des heures d'enseignement, les modalités d'évaluation, les coefficients des épreuves, le volume horaire total relatif à chaque année universitaire, les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que les sanctions qui en découlent.

CHAPITRE II

DU REGIME DES EXAMENS

Art. 12 - Le système d'évaluation du diplôme universitaire de technologie délivré par l'institut supérieur de biologie appliquée de Médenine se base sur le contrôle continu et les examens de fin de semestre.

Les enseignements prévus dans le cadre de chaque module sont sanctionnés par des examens comportant des épreuves écrites, pratiques ou orales organisées en deux sessions :

- une session principale à la fin de chaque semestre dont la date est fixée par le directeur de l'institut après avis du conseil scientifique,

- une session de rattrapage ouverte aux étudiants qui n'ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 13 - Pour le passage d'une année à l'autre, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chaque module se rapportant à l'année d'étude concernée.

Toutefois, les notes obtenues aux différents modules de l'année considérée peuvent être compensées entre elles, l'étudiant ayant obtenu la moyenne générale est autorisé à passer à l'année supérieure.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale ne repassent que les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.

A la session de rattrapage, l'étudiant bénéficie, pour chaque épreuve d'examen, de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale et à la session de rattrapage.

Pour le passage de la première à la deuxième année, l'étudiant peut bénéficier du système de crédits conformément aux conditions fixées par la décision du président de l'université sus-indiquée.

L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 14 - Le stage obligatoire est sanctionné par la préparation d'un rapport que l'étudiant remet lors de son inscription à l'année supérieure. Il demeure, le cas échéant, tenu de réaliser et de valider son stage pour obtenir le diplôme final.

Art. 15 - Le projet de fin d'études est soutenu publiquement devant un jury dont le président et les membres sont désignés par le directeur de l'institut. Ledit jury est composé de trois membres au moins, dont l'enseignant ayant assuré l'encadrement du projet de fin d'études. Ses décisions sont rendues à la majorité des voix.

Les étudiants n'ayant pas réussi la soutenance du projet de fin d'études peuvent bénéficier d'un délai exceptionnel pour refaire le projet et le soutenir. Ce délai est fixé par la décision du président de l'université mentionnée à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 16 - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale obtenue dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention sera comme suit :

- Passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,

- Assez bien: si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,

- Bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,

- Très bien: si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20.

Le diplôme universitaire de technologie dans les spécialités concernées est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accomplis toutes les exigences dudit diplôme se rapportant à la validation des stages et la préparation et la soutenance avec succès du projet de fin d'études.

Le diplôme final délivré à l'étudiant mentionne la spécialité concernée ainsi que la mention finale obtenue.

Art. 17 - Les titulaires du diplôme universitaire de technologie délivré par l'institut supérieur de biologie appliquée de Médenine peuvent participer aux concours spécifiques d'inscription en première année du deuxième cycle du diplôme national de maîtrise correspondant à leur spécialité.

Les titulaires dudit diplôme peuvent, aussi, participer aux concours spécifiques d'entrée en première année dans les établissements de formation des ingénieurs et ce, selon les conditions fixées par les dispositions de l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 18 janvier 1997 susvisé.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2004/2005.

Tunis, le 10 mars 2009.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

CONGES POUR LA CREATION D'ENTREPRISES

Par décret n° 2009-685 du 11 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Derbali Lotfi, cadre du centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre, un congé pour la création d'une entreprise pour une période d'une année.

Par décret n° 2009-686 du 11 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Souayed Mongi, fonctionnaire à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, un congé pour la création d'une entreprise pour une période d'une année.

Par décret n° 2009-687 du 11 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Hafaiedh Radhouane, agent du groupe chimique Tunisien, un congé pour la création d'une entreprise pour une période d'une année.

Par décret n° 2009-688 du 11 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Ben Slim Mongi, agent du groupe chimique Tunisien, un congé pour la création d'une entreprise pour une période d'une année.

Par décret n° 2009-689 du 11 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Abdellaoui Mohamed Okba, fonctionnaire à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, un congé pour la création d'une entreprise pour une deuxième année, à compter du 22 mars 2008.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

CONGES POUR LA CREATION D'ENTREPRISES

Par décret n° 2009-690 du 11 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Rzigua Karim, conseiller d'apprentissage, un congé pour la création d'entreprise pour une durée d'une année, à compter du 1^{er} avril 2009.

Par décret n° 2009-691 du 11 mars 2009.

Il est accordé à Madame Nahed Moustapha épouse Mekki, inspecteur principal des écoles primaires, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année.

**Arrêté du ministre de l'éducation et de la
formation du 10 mars 2009, portant homologation
et renouvellement d'homologation de certificats et
diplômes de formation professionnelle.**

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle et notamment son article 65,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du transport et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation tel qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,

Vu l'arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 3 mai 2002, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 25 juin 2002, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 février 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 4 juin 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 12 novembre 2003, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 février 2004, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 27 avril 2004, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 août 2004, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 7 janvier 2009.

Arrête :

Article premier: - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence de la vulgarisation et de la formation agricole	* *	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en élevage bovin »	III
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en contrôle qualité des industries agro-alimentaires »	IV
		Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en emballage et conditionnement en industries agro-alimentaires »	IV
		Brevet de technicien professionnel : « Dessinateur projeteur en architecture »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Métreur vérificateur en routes et VRD »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Métreur vérificateur en constructions industrielles et ouvrages d'art »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Dessinateur projeteur en béton armé et VRD »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Chef de chantier routes et VRD »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Monteur en charpente métallique »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien carrossier peintre »	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent spécialisé en façonnage de marbre »	II
		Certificat d'aptitude professionnelle « Artisan en menuiserie traditionnelle »	II
Structure privée de formation : « Institut maghrébin des sciences économiques et des technologies » à Tunis	1114301	Certificat d'aptitude professionnelle : « Installateur en électricité de bâtiment »	II
Structure privée de formation : « Arts et métiers » à Tunis	1115901	Brevet de technicien professionnel : « Technicien d'accueil et de réception »	III
Structure privée de formation : « Institut de formation technique » à Tunis	1119002	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de pâtisserie »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien d'accueil et de réception »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien de cuisine »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en vente des produits touristiques »	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent de cuisine et pâtisserie »	II
Structure privée de formation: « Ecole des techniques esthétiques et cosmétiques » à Tunis	1168405	Certificat d'aptitude professionnelle : « Aide esthéticien(ne) »	II
Structure privée de formation: « Institut Pascal » à l'Ariana	1204001	Brevet de technicien professionnel : « Technicien d'accueil et de réception »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en vente des produits touristiques »	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Structure privée de formation : « Arij » au Kef	3301002	Brevet de technicien professionnel : « Technicien d'accueil et de réception »	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Installateur en électricité de bâtiment »	II
Structure privée de formation : «Institut des études touristiques Kantaoui » à Sousse	5103301	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en vente des produits touristiques »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien d'accueil et de réception »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien de restaurant et bar »	III
Structure privée de formation : «Ecole hôtelière El Mouradi » à Sousse	5112904	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de restaurant et bar »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien d'accueil et de réception »	III
Structure privée de formation : «El anaka» à Sfax	6100801	Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent de cuisine et pâtisserie »	II

Art. 2 - Est renouvelée l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de 5 ans à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	* *	Brevet de technicien supérieur : «Conducteur de travaux en bâtiment»	IV	12/11/2008
		Brevet de technicien supérieur : «Conducteur de travaux publics»	IV	12/11/2008
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur styliste modéliste des industries de l'habillement»	IV	14/02/2009
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur qualitatif des industries de l'habillement»	IV	14/02/2009
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en production de chaussures»	IV	12/11/2008
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en gestion de la maintenance industrielle »	IV	12/11/2008
		Brevet de technicien supérieur «Technicien supérieur en automatisme et informatique industrielle »	IV	12/12/2008
		Brevet de technicien supérieur «Technicien supérieur en télécommunications option informatique»	IV	12/12/2008
		Brevet de technicien supérieur : «Logisticien de distribution»	IV	14/02/2009

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
	**	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en ferronnerie d'art»	III	27/04/2009
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien de maintenance en climatisation»	III	14/02/2009
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en maintenance des ascenseurs»	III	27/04/2009
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en maintenance des équipements électroménagers»	III	27/04/2009
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en maintenance des équipements de cuisine et buanderie»	III	12/11/2008
		Brevet de technicien professionnel : «Technico commercial des équipements électrodomestiques et multimédia»	III	12/11/2008
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en transport multimodal»	III	14/02/2009
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en transport routier»	III	14/02/2009
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en fonderie d'art»	III	14/02/2009
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien aux métiers d'art en céramique»	III	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Coupeur cuir et chaussures»	II	12/11/2008
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Préparateur piquage, piqueur en chaussures »	II	12/11/2008
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Monteur finisseur en chaussure »	II	12/11/2008
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Soudeur monteur»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Conducteur d'engins de chantier»	II	12/11/2008
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Conducteur routier»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent de manutention»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent d'entrepôt»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Ferronnier d'art»	II	27/04/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent en fonderie d'art»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Décorateur en céramique»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent en fabrication de modèles et moules en céramique»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Tourneur en céramique»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Verrier à la main»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Verrier au chalumeau»	II	14/02/2009
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Décorateur sur verre »	II	14/02/2009

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Structure privée de formation : « Institut Le Passage » à Tunis	1114101	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en comptabilité et finances »	IV	12/11/2008
		Brevet de technicien professionnel : «Comptable d'entreprise »	III	25/06/2007
Structure privée de formation : « Net Info » à Nabeul	2101801	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en multimédia »	III	25/06/2007
Structure privée de formation : « Institut des études touristiques Kantaoui » à Sousse	5103301	Brevet de technicien professionnel : «Technicien de pâtisserie »	III	25/06/2007
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien de cuisine »	III	25/06/2007
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en animation touristique »	III	26/02/2008
Structure privée de formation : « Centre d'éducation en informatique » à Monastir	5202602	Brevet de technicien professionnel : «Technicien de soutien en informatique de gestion »	III	26/02/2008
Structure privée de formation : « Ecole des arts d'esthétique-cosmétique » à Sfax	6101901	Brevet de technicien professionnel : «Technicien (ne) en esthétique »	III	04/06/2008
Structure privée de formation : « Afak » à Sfax	6104001	Certificat d'aptitude professionnelle : « Coiffeur maquilleur »	II	03/05/2007
Structure privée de formation : « Institut arrobas formation » à Gabès	8100801	Brevet de technicien professionnel : «Technicien de soutien en informatique de gestion »	III	14/02/2009

Art. 3 - Est renouvelée, l'homologation du brevet de technicien professionnel figurant sur la liste ci-après, et ce, par rapport au niveau prévu à la classification nationale des emplois et pour la période supplémentaire indiquée dans le tableau ci-dessous, à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation	Durée du renouvellement
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en électricité de bâtiment »	III	14/08/2009	1 an

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mars 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-692 du 11 mars 2009.

Monsieur Abdel Hakim Slama, directeur de recherches archéologiques et historiques, est maintenu en activité pour une période d'une quatrième année à compter du 1^{er} mars 2009.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 10 mars 2009, fixant les conditions de la formation et du recyclage pour la plongée à titre amateur.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006,

Vu la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant organisation de l'activité de plongée, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006, fixant les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale de plongée,

Vu le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercice des activités de plongée,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 25 novembre 2008, portant définition des différents niveaux de qualification des plongeurs amateurs,

Vu l'avis de la commission nationale de plongée.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions de la formation et du recyclage pour la plongée à titre amateur prévues à l'article 6 de la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisée.

Art. 2 - La formation des plongeurs amateurs vise à leur faire acquérir les connaissances théoriques et pratiques indispensables à la pratique de la plongée à titre amateur en toute sécurité.

Art. 3 - Au sens du présent arrêté, on entend par :

- immersion en canard: technique permettant l'immersion verticale et rapide vers le fond avec un minimum d'effort.

- immersion en phoque : technique permettant l'immersion en conservant une direction prise en surface.

- départ surface : moment où le plongeur quitte la surface de l'eau et entame l'immersion.

Art. 4 - Les conditions de la formation et du recyclage des plongeurs amateurs du premier, deuxième, troisième et quatrième niveau sont fixées respectivement en annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Les niveaux premier, deuxième, troisième et quatrième des plongeurs amateurs, étant ceux définis par l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 25 novembre 2008, portant définition des différents niveaux de qualification des plongeurs amateurs susvisé.

Art. 5 - Les plongeurs élèves ayant réussi aux tests d'évaluations des acquis obtiennent :

- un carnet du plongeur, prévu à l'article 23 du décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, susvisé.

- un diplôme d'aptitude à la plongée.

Art. 6 - Le diplôme délivré est valide pour trois (3) années consécutives. Il peut être renouvelé automatiquement pour la même durée lorsque le plongeur remplit l'une des conditions suivantes :

- avoir effectué dix (10) plongées au moins inscrites au carnet du plongeur durant les trois (3) années, sans interruption de plus de douze (12) mois entre deux plongées consécutives.

- être soumis de lui-même à un nouveau test d'évaluation des acquis correspondant à son niveau et y avoir réussi.

Dans le cas contraire, le diplôme perd sa validité, et le plongeur doit repasser de nouveau un test d'évaluation des acquis correspondant à son niveau de qualification.

Art. 7 - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE 1

Conditions de formation et du recyclage de plongeurs amateurs du premier niveau

La présente annexe fixe l'objectif de formation, les conditions d'accès, le programme de formation, le niveau d'encadrement ainsi que l'évaluation des acquis pour les plongeurs amateurs du premier niveau.

1. Objectif de formation

La formation a pour objectif de permettre à chaque candidat d'acquérir les compétences nécessaires lui permettant :

- d'assurer sa propre sécurité.

- d'utiliser correctement le matériel de plongée.

2. Conditions d'accès

Toute personne désirant accéder aux cours de formation de plongeurs amateurs de premier niveau doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être âgé de 14 ans au moins. Pour les candidats mineurs, il est exigé d'avoir une autorisation écrite du responsable légal.
- être capable de nager.
- posséder un certificat médical prouvant la non contre indication à la pratique de la plongée au sens de l'article 19 du décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008 susvisé, valide pour toute la période de la formation.

3. Programme de formation

Le programme de formation de plongeurs amateurs de premier niveau doit comporter des cours théoriques et pratiques dont 5 plongées au moins en milieu naturel.

Les séances de cours théorique doivent porter sur ce qui suit :

- objectif de formation, et ce, selon les dispositions de la législation en vigueur dans le domaine de la plongée et le domaine de la formation.
- notions élémentaires sur les lois de la physique et leurs principales applications à la plongée (rapport pression / volume).
- introduction sur le matériel de plongée.
- signes conventionnels de communication en plongée.
- utilisation du matériel de plongée.
- notions élémentaires sur la physiologie.
- équipements de flottabilité.
- vêtement de plongée.
- entretien du matériel.
- techniques élémentaires de sauvetage.
- règles de sécurité de la plongée.
- choix du site de plongée.

Les séances de cours pratiques doivent porter sur ce qui suit :

- utilisation du matériel de plongée.
- entraînement sur les techniques d'immersion (phoque, canard).
- natation avec matériel de plongée.
- maîtrise de la stabilité.
- maîtrise de la vitesse de remontée.
- techniques d'assistance et de sauvetage.
- perfectionnement des techniques de la plongée.
- cinq (5) plongées au moins en milieu naturel.

4. Niveau d'encadrement :

Les cours théoriques et les cours pratiques doivent être assurés par un moniteur du premier degré au moins.

Le guide de palanquée durant les séances de plongée doit être un plongeur de quatrième niveau ou un moniteur de premier degré au moins. Chaque palanquée doit se composer d'un guide de palanquée et quatre (4) plongeurs élèves au maximum.

5. Contrôle des acquis

Les connaissances pratiques des plongeurs amateurs du premier niveau sont évaluées durant les étapes de la formation. Chaque plongeur doit réussir à exécuter dans l'ordre les exercices suivants :

- s'équiper et se déséquiper du matériel de plongée.

- faire départ surface en appliquant les techniques d'immersion en phoque et en canard.
- faire départ surface, s'immerger puis remonter en respectant la vitesse de remontée.
- maîtriser la stabilité.
- vider le masque puis effectuer un échange d'embout.
- remonter d'urgence un partenaire à partir d'une profondeur de dix (10) mètres.
- interpréter correctement les signes de communication.

Chaque exercice exécuté correctement doit être signé et porté sur le carnet du plongeur par le moniteur ayant contrôlé l'ensemble de cet exercice.

L'évaluation des exercices doit être effectuée par un moniteur de premier degré au moins.

ANNEXE 2

Conditions de formation et du recyclage de plongeurs amateurs du deuxième niveau

La présente annexe fixe l'objectif de formation, les conditions d'accès, le programme de formation, le niveau d'encadrement ainsi que l'évaluation des acquis pour les plongeurs amateurs du deuxième niveau.

1. Objectif de formation

La formation a pour objectif de permettre à chaque candidat d'acquérir les compétences nécessaires lui permettant d'effectuer des plongées encadrées en exploration avec des partenaires de même niveau.

2. Conditions d'accès

Tout plongeur désirant accéder aux cours de formation de plongeurs amateurs du deuxième niveau doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être âgé de quinze (15) ans au moins. Pour les candidats mineurs, il est exigé d'avoir une autorisation écrite du responsable légal.
- être titulaire d'un diplôme d'aptitude à la plongée du premier niveau (PN 1) valide.
- avoir effectué quinze (15) plongées depuis l'obtention du diplôme d'aptitude à la plongée du premier niveau (PN1).
- posséder un certificat médical prouvant la non contre indication à la pratique de la plongée au sens de l'article 19 du décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008 susvisé; valide pour toute la période de la formation.

3. Programme de formation

Le programme de formation de plongeurs amateurs du deuxième niveau doit comporter des cours théoriques et pratiques dont dix (10) plongées au moins en milieu naturel, dans une profondeur allant de 10 à 25 mètres.

Les séances de cours théorique doivent porter sur ce qui suit :

- accidents relatifs à la plongée.
- premiers secours et procédures de sauvetage.
- calcul de la quantité de la consommation d'air comprimé par le plongeur.
- lois de la physique et leurs applications à la plongée (absorption de l'azote par l'organisme).
- caractéristiques de la plongée profonde.
- les tables de décompression.
- planification et organisation d'une plongée.
- procédures de plongée en milieu naturel.

Les séances de cours pratiques doivent porter sur ce qui suit :

- techniques d'assistance et de sauvetage d'un plongeur ayant subi un accident de plongée.
- techniques de la plongée en milieu naturel.
- effectuer dix (10) plongées en milieu naturel dans une profondeur allant de 10 à 25 mètres.

4. Niveau d'encadrement

Les cours théoriques et les cours pratiques doivent être assurés par un moniteur du deuxième degré au moins.

Le guide de palanquée durant les séances de plongée doit être un plongeur du quatrième niveau ou un moniteur du premier degré au moins. Chaque palanquée doit se composer d'un guide de palanquée et quatre plongeurs élèves au maximum.

5. Contrôle des acquis

Les connaissances pratiques des plongeurs amateurs du deuxième niveau sont évaluées durant les étapes de la formation. Chaque plongeur doit réussir à exécuter dans l'ordre les exercices suivants:

- nager sur une distance de (800) mètres au moins en utilisant les palmes, masque et tuba en effectuant cinq (5) apnées à 5 mètres de profondeur et sur une distance horizontale de 10 mètres.
- nager en surface pour une distance de (500) mètres au moins avec tout le matériel de plongée.
- remonter d'urgence un partenaire d'une profondeur comprise entre (15) et (25) mètres en appliquant les techniques de sauvetage.
- effectuer un échange d'embout dans une profondeur comprise entre 15 et 25 mètres.
- assister un coéquipier en panne d'air puis remonter en respectant la vitesse de remontée.
- contrôler la stabilité.
- utiliser les tables de plongée pour les plongées simples et les plongées successives.
- préparer une opération de plongée.
- se déplacer en immersion avec ou sans boussole sur une distance de cinquante (50) mètres.

Chaque exercice exécuté doit être signé et porté sur le carnet du plongeur par le moniteur ayant contrôlé l'ensemble de cet exercice.

L'évaluation des exercices doit être effectuée par un moniteur du deuxième degré au moins.

ANNEXE 3

Conditions de formation et du recyclage de plongeurs amateurs du troisième niveau

La présente annexe fixe l'objectif de formation, les conditions d'accès, le programme de formation, le niveau d'encadrement ainsi que l'évaluation des acquis pour les plongeurs amateurs du troisième niveau.

1. Objectif de formation

L'objectif de formation est de permettre à chaque candidat d'acquérir les compétences nécessaires lui permettant :

- d'avoir des connaissances exhaustives tant pratiques que théoriques.

- d'être en mesure d'assurer le rôle de guide de palanquée en plongée encadrée en exploration pour des partenaires de tous les niveaux.

- d'être en mesure d'assurer le rôle de guide de palanquée en plongée en exploration pour des partenaires du troisième et quatrième niveau.

- d'être en mesure d'assistance et de secours si nécessaire.

2. Conditions d'accès

Tout plongeur désirant accéder aux cours de formation de plongeurs amateurs de troisième niveau doit satisfaire aux conditions suivantes:

- être âgé de seize (16) ans au moins .Pour les candidats mineurs, il est exigé d'avoir une autorisation écrite du responsable légal.

- être titulaire du diplôme d'aptitude à la plongée du deuxième niveau (PN2).

- avoir effectué vingt (20) plongées depuis l'obtention du diplôme d'aptitude à la plongée du deuxième niveau (PN2).

- posséder un certificat médical prouvant la non contre indication à la pratique de la plongée au sens de l'article 19 du décret n° 2008-2568 du 07juillet 2008 susvisé; valide pour toute la période de la formation.

3. Programme de formation

Le programme de formation de plongeurs amateurs du troisième niveau doit comporter des cours théoriques et pratiques dont vingt (20) plongées au moins en milieu naturel dans une profondeur supérieure à trente (30) mètres.

Les séances de cours théorique doivent porter sur ce qui suit :

- orientation sous marine.
- recherche sous marine d'une palanquée ou d'un plongeur.
- mise en oeuvre d'un compresseur et analyse de l'air comprimée contenu dans une bouteille de plongée.
- accidents de plongée (conduites à tenir et préventions).
- organisation d'une plongée de groupe.
- révision (lois de la physique et physiologie).

Les séances de cours pratiques doivent porter sur ce qui suit :

- orientation sous marine.
- Effectuer le rôle d'un guide de palanquée.
- recherche sous marine d'une palanquée ou d'un plongeur.
- mise en oeuvre d'un compresseur et analyse de l'air comprimée contenu dans une bouteille de plongée.
- organisation d'une plongée de groupe.
- réalisation de vingt (20) plongées en milieu naturel dans des profondeurs supérieures à trente (30) mètres.

4. Niveau d'encadrement

Les cours théoriques et pratiques doivent être assurés par un moniteur du deuxième degré au moins.

Le guide de palanquée durant les séances de plongée doit être un plongeur de quatrième niveau ou un moniteur du premier degré au moins. Chaque palanquée doit se composer d'un guide de palanquée et trois (03) plongeurs élèves au maximum.

5. Contrôle des acquis

L'évaluation de la formation théorique doit être réalisée par un examen écrit.

Les connaissances pratiques des plongeurs amateurs du troisième niveau sont évaluées durant les étapes de la formation. Chaque plongeur doit réussir à exécuter dans l'ordre les exercices suivants :

- nager sur une distance de (1500) mètres au moins avec palmes, masque et tuba, puis récupérer en apnée un objet situé à une profondeur de dix (10) mètres.

- nager sur une distance de (1000) mètres au moins avec tout le matériel de plongée.

- remonter d'urgence un partenaire d'une profondeur comprise entre (15) et (40) mètres en appliquant les techniques de sauvetage puis le remorquer sur une distance de cinquante (50) mètres.

- s'orienter sous marin en immersion avec ou sans boussole durant une plongée.

- manipuler un cordage et effectuer des nœuds en immersion.

- assurer le rôle de guide de palanquée à différentes profondeurs.

- utiliser les cartes marines pour le choix du lieu de la plongée.

- préparer et organiser une plongée.

Chaque exercice exécuté doit être signé et porté sur le carnet du plongeur par le moniteur ayant contrôlé l'ensemble de cet exercice.

L'évaluation des exercices doit être effectuée par un moniteur du deuxième degré au moins.

ANNEXE 4

Conditions de formation et de recyclage de plongeurs amateurs du quatrième niveau

La présente annexe fixe les conditions de candidature ainsi que le test d'évaluation des compétences acquises des plongeurs amateurs du quatrième niveau.

Tout plongeur désirant accéder à ce niveau doit avoir une expérience importante dans le domaine de la pratique de l'activité de la plongée.

1. Conditions de candidature

L'accès au quatrième niveau des plongeurs amateurs ne nécessite pas une formation spécifique.

Tout candidat désirant accéder audit niveau doit remplir les conditions suivantes:

- être âgé de vingt (20) ans au moins.

- être titulaire du diplôme d'aptitude à la plongée du troisième niveau.

- être affilié à la Fédération des Activités Subaquatiques de Tunisie depuis au moins cinq (5) ans.

- avoir effectué cent (100) plongées signées au moins depuis son obtention du diplôme d'aptitude à la plongée du troisième niveau.

2. Test d'évaluation

Tout candidat désirant avoir le diplôme d'aptitude à la plongée du quatrième niveau, doit prouver sa capacité d'effectuer les rôles suivants.

- effectuer le rôle de guide de palanquée en plongée en enseignement pour des plongeurs élèves de tous les niveaux.

- effectuer le rôle de guide de palanquée en plongée en exploration pour des plongeurs de tous les niveaux.

- organisation et superviser des plongées de nuit.

L'évaluation des plongeurs amateurs de quatrième niveau doit être assurée par un jury composé de trois moniteurs du troisième degré.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à El Mriguib de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à El Mriguib de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan sur une superficie de mille quatre vingt quinze hectares (1095 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdesslem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à El Halfa- El Ksayer de la délégation de Beni Khiair, au gouvernorat de Nabeul, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à El Halfa- El Ksayer de la délégation de Beni Khiair, au gouvernorat de Nabeul sur une superficie de mille cent quinze hectares (1115 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière Agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Sidi Madin - Sidi Rayes des délégations de Medjez El Bab et Guebollat, au gouvernorat de Béja, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Sidi Madin- Sidi Rayes des délégations de Medjez El Bab et Guebollat, au gouvernorat de Béja sur une superficie de trois mille trois cent soixante hectares (3360 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Fernana 5 de la délégation de Fernana, au gouvernorat de Jendouba, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Fernana 5 de la délégation de Fernana, au gouvernorat de Jendouba sur une superficie de deux mille cent cinquante hectares (2150 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Ezzaïrat de la délégation de Hafouz, au gouvernorat de Kairouan, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Ezzaïrat de la délégation de Hafouz, au gouvernorat de Kairouan sur une superficie de neuf cent hectares (900 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Briket El-Argoub Extension de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernorat de Kairouan, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Briket El-Argoub Extension de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernorat de Kairouan sur une superficie de six cent dix hectares (610 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à El Haria de la délégation de Rohia, au gouvernorat de Siliana, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à El Haria de la délégation de Rohia, au gouvernorat de Siliana sur une superficie de sept cent dix hectares (710 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Henchir El Hichri de la délégation de Bouarada, au gouvernorat de Siliana, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Henchir El Hichri de la délégation de Bouarada, au gouvernorat de Siliana sur une superficie de mille quatre cent trois hectares (1403 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Hicher de la délégation d'Enfidha, au gouvernorat de Sousse, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Hicher de la délégation d'Enfidha, au gouvernorat de Sousse sur une superficie de sept cent dix hectares (710 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Sidi El Heni de la délégation de Sidi El Heni, au gouvernorat de Sousse, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Sidi El Heni de la délégation de Sidi El Heni, au gouvernorat de Sousse sur une superficie de mille cinq cent hectares (1500 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 7 mars 2009, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Mellita de la délégation de Kerkena, au gouvernorat de Sfax, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2008.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Mellita de la délégation de Kerkena, au gouvernorat de Sfax sur une superficie de cinq cent vingt et un hectares (521 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

Année 2009

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.